

서식 1) 행정규칙 개정 이유서

행정규칙(훈령, 예규, 지침) 개정 이유서

◇ 행정규칙명

우정인재개발원 성희롱·성폭력 예방지침(훈령 200호)

◇ 개정 이유

「여성폭력방지기본법」 제18조, 우정사업본부 성희롱·성폭력 예방규정
(훈령 제899호) 반영한 내용 보완 및 신설

◇ 주요내용

「여성폭력방지기본법」 제18조 반영

2차 피해 방지를 위한 사항 추가

상급자 및 구성원의 책무 추가

고충처리 업무의 지원 신설

통보 및 신고 의무 추가

서식 2) 행정규칙 신·구조문 대비표

신·구조문 대비표

현행	개정안
1조(목적) <u>~에 따라</u> 우정인재개발원의 성희롱·성폭력 <u>예방을</u> ~	1조(목적) ~, 「 <u>여성폭력방지기본법</u> 」 제18조 <u>에 따라</u> 우정인재개발원의 성희롱·성폭력을 <u>예방하고 2차 피해 방지</u> ~
2조(적용범위) ① 이 지침의 <u>적용범위는</u> ~~~ <u>으로 한다.</u>	2조(적용범위) ① 이 지침은 <u>~에게 적용되며, 우정사업본부와 소속기관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무 관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력을 포함한다.</u> <u>② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인에게도 적용된다.</u>
제3조(정의) 이 지침에서 ~~ 같다.	제3조(정의) 좌동
1. ~ <u>의한 성희롱을 말한다.</u>	1. ~ 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 「양성평등기본법 시행령」으로 정하는 공공단체(이하 “국가기관 등”이라 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
가. 나. (신설)	가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위 나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위
2. (생략)	2. (현행과 같음)
3. (신설)	3. “2차 피해”란 피해자, 신청인, 참고인, 대리인이 이 규정 제9조 제2항의 각 호에 해당하는 불리한 처우를 받거나 성희롱·

제4조(기관장의 책무) ~ 1. 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 2. 성희롱·성폭력 행위자 무관용의 원칙 천명 3. 소속구성원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보 4. 예방교육 참석 5. 관련 예산 확보 등 성희롱·성폭력 방지를 위한 제반 조치를 강구 및 시행 6. 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행 7. 성희롱·성폭력 방지조치 연간 추진 계획 수립 8. 성평등 조직문화의 정착을 위한 노력 제4조의2 (신설)	<u>성폭력 사건에 대한 소문 유포, 피해자 등에 대한 배척, 피신청인에 대한 옹호, 성희롱·성폭력 사건의 축소·은폐 등으로 피해를 입는 것을 말한다.</u> 제4조(기관장의 책무) ~ 1. 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해 예방교육</u>의 실시 2. <u>성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함)</u> 3. <u>성희롱·성폭력 고충처리절차 및 매뉴얼 비치(2차 피해 포함)</u> 4. <u>성희롱·성폭력 피해자 보호 및 2차 피해예방</u> 5. 성희롱·성폭력 행위자 무관용의 원칙 천명 6. 소속직원에 대한 성희롱·성폭력 예방홍보 7. 성희롱·성폭력(<u>2차 피해 포함</u>) 방지조치 연간 추진계획 수립 8. <u>예방교육 참석 및 관련 예산확보</u> 제4조의2(상급자의 책무) ① <u>피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하“상급자”라한다)는 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.</u> ② <u>상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해자 보호를 위하여 노력하여야 한다.</u> ③ <u>상급자는 기관의 2차 피해 고충처리절차 및 피해자 보호를 위한 예방교육 등 다음 각 호의 조치에 적극 협조한다.</u> 1. <u>고충처리과정에서의 피해자 보호 조치</u> 2. <u>구성원들의 피해자에게 2차 피해를 주는 행위 예방을 위한 조치</u>
--	--

제4조의3 (신설) 제5조(고충상담창구) ① (생략) ② ~<u>교육원</u> 근무기간, ~ ③ (생략) 1. 성희롱·성폭력 피해자의 ~	3. 피해자의 고충 경청 및 해소 조치 ④ <u>상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 피해자에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야 한다.</u> 제4조의3(구성원의 책무) <u>우정인재개발원의 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.</u> 1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위 2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위 3. 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다) 4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위 5. 정당한 이유 없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 6. 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위 7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위 8. 그 밖에 이에 준하는 행위 제5조(고충상담창구) ① (현행과 같음) ② ~<u>우정인재원</u> 근무기간, ~ ③ ~(현행과 같음) 1. 성희롱·성폭력 피해자(<u>2차 피해 포함</u>)의 ~
--	---

2. ~사건에 대한 <u>조사</u> 및 처리 3. (생략) 4. (생략) 5. 성희롱·성폭력 예방을 위한 ~ ④ (생략) 제5조의2 (신설)	2. ~사건에 대한 <u>접수</u>·조사 및 처리 3. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) 5. 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해</u> 예방을 위한 ~ ④ (현행과 같음) <u>제5조의2(고충처리 업무의 지원) ① 원장은 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 전문교육을 실시하여야 한다.</u> <u>② 신규 지정된 고충상담원은 지정일로부터 3개월 이내에 성희롱 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.</u> <u>③ 원장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원하여야 한다.</u> <u>④ 원장은 제5조 제3항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 선임할 수 있다.</u>
제6조(예방교육) ① (생략) ② (생략) 1. 성희롱·성폭력 관련 법령 2. 성희롱·성폭력 발생시의 처리절차 및 조치기준 3. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 고충 상담 및 구제절차 4. 성희롱·성폭력을 한 자에 대한 징계 등 제재조치 5. (생략) 6. 기타 성희롱 예방에 관한 사항 등 ③ (생략) ④ (삭제)(우본주관 교위직 대면교육) ⑤ (생략)	제6조(예방교육) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해</u> 관련 법령 2. 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해</u> 발생시의 처리절차 및 조치기준 3. 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해자</u>에 대한 고충상담 및 구제절차 4. 성희롱·성폭력을 한 자 및 <u>2차 행위자</u>에 대한 징계 등 제재조치 5. (현행과 같음) 6. 기타 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해</u> 예방에 관한 사항 등 ③ (현행과 같음) ④ (⑤ 현행과 같음)

제7조(고충상담 신청) ① ~ <u>피해자 또는 그 대리인은</u> ~ ② (생략) ③, ④, ⑤ (신설)	제7조(고충상담 신청) ① ~ <u>소속직원은</u> ~ ② (현행과 같음) <u>③ 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체 없이 상담에 응하여야 하며, 피해자에게 2차 피해를 포함한 고충처리절차를 구체적으로 설명하여 피해자가 기관 내 고충처리절차를 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 지원하여야 한다.</u> <u>④ 고충상담원은 피해자가 요청한 보호조치 및 2차 피해방지조치의 이행을 점검하고 피해자 상담 후 결과를 소속기관의 장에게 보고하는 등 피해를 최소화하기 위한 조치를 지원하여야 한다.</u> <u>⑤ 고충상담신청은 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)뿐만 아니라 소속직원 누구든지 신청 가능하다.</u>
제8조(상담 및 조사) ① <u>고충상담원은 성희롱·성폭력과 관련하여 상담·고충의 신청을 받은 경우에 지체없이 상담에 응하여야 하며, 피해자가 원하는 경우 필요한 조사를 하여야 한다.</u> ② (생략) ③ 제1항에 따라 조사가 진행 중인 <u>사안</u>이 법령에 의해 다른 기관에서 조사 또는 처리중이거나, 피해자가 조사에 협조하지 않는 때에는 조사를 중지할 수 있다. ④ <u>조사과정에서</u> ~ ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨ (신설)	제8조(조사) ① <u>성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 고충상담창구에 조사를 요청할 수 있으며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다.</u> ② (현행과 같음) ③ 제1항에 따라 조사가 진행 중인 <u>사건</u>에 대해 피해자가 법령에 따라 다른기관에서 조사 또는 처리를 원하거나 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다. <u>④ ~ 내부에서 조사가 이루어질 수 없거나 공정하고 전문적인 조사를 위하여 외부 전문가를 참여시키거나, 외부 전문가의 의견을 얻을 수 있다.</u> <u>⑤ 고충상담원 또는 사건 조사자는 조사</u>

	과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위 2. 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위 3. 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위 4. 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위 5. 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위 6. 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력 행위자를 동석시키는 행위 8. 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위 9. 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위 10. 그 밖에 이에 준하는 행위 ⑥ 원장은 조사과정 중 2차 피해에 대한 조사 신청을 접수한 경우 성희롱·성폭력과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있으며, 성희롱·성폭력 행위자가 아닌 제3자에 의한 피해 조사 신청을 접수한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다. ⑦ 피해자가 조사받을 경우 피해자가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다. ⑧ 조사 신청을 접수한 고충상담원은 피해자가 소속된 기관의 상급기관 고충상담원에게 성희롱·성폭력 고충사건을 이관한다. 사건을 이관하더라도 사건발생기관 고충상담원은 2차 피해 발생 여부 등을 지속적으로 확인한다. ⑨ 성희롱·성폭력사건 조사 진행상황을
--	---

제8조의2 (신설) 제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① ~ 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다. 1.~8. (신설)	피해자에게 서면, 전자우편, 유선 등 방법을 통해 알려주어야 한다. 제8조의2(통보 및 신고의무) ① 원장은 해당 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대 의견이 없으면 지체없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다. ② 원장은 기관 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다. 제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① ~ 피해자 등 신고자, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. 1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치 2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치 3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치 4. 성과평가 등에서 차별이나 그에 따른 상여금 등의 차별 지급 5. 예산 또는 인력 등 가용자원을 제한하거나 능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한 6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가쳐오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위 7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나
--	--

② 원장은 피해자의 피해를 주장하는 자의 의사를 고려하여 행위자와의 업무분장과 업무공간 분리, 직무정지, 기타 이에 준하는 적절한 조치를 취하는 등 피해자의 신변을 보호해야 한다. ③ ~ ④ (생략) 제10조(조사결과와 보고 등) ① ~ 성희롱·성폭력 ~ ② 원장은 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우 제11조에 따른 성희롱·성폭력 — 고충심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)의 토의에 부쳐 처리하게 할 수 있다. 제11조(성희롱·성폭력 — 고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱·성폭력 사안의 처리와 사항을 심의하기 위하여 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. ② 위원회는 위원장을 포함한 6인의 위원으로 구성한다. ③ 위원장은 교육지원과장이 되고, 위원은 위원장이 지명하는 자로 하되, 운영지원팀장, 노조관계자 2명(공노조, 우정노조 각 1명)을 포함하고, 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 2명을 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가로 위촉한다.	<u>그 결과의 공개</u> <u>8. 그 밖에 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자의 의사에 반하는 불리한 처우</u> <u>② 원장은 조사 기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자 등의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간분리, 휴가 등 적절한 조치를 취해야 한다.</u> <u>③ ~ 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.</u> ④ (현행과 같음) 제10조(조사결과와 보고 등) ~ 성희롱·성폭력 및 <u>2차 피해 ~</u> <u>② 삭제(우본 훈령 제899호 준용)</u> <u>기존 제11조 삭제</u> <u>(우본 훈령 제899호 준용)</u>	④ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 폭력예방교육 담당자로 한다. 제12조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다. ② 위원회의 심의는 재적위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다. ③ 위원회는 심의결과를 원장에게 보고 후, 당사자에게 서면으로 통보하여야 한다. ④ 위원회의 회의내용은 회의록을 작성, 기록유지하고 심의의결서는 고충접수 처리 대장에 상담내용과 함께 편철한다. 제13조(조사의 종결) 조사결과 성희롱·성폭력에 해당되지 않는다고 인정될 경우에는 당사자에게 통보 후 조사를 종결한다. 제14조(징계) ① ~ 성희롱·성폭력에 대해서는 ~ ② 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권 등에 대한 추가 피해가 발생한 경우 관련자를 엄중 징계한다. ③ 성희롱·성폭력 고충사건의 조사를 받고 있는 가해자가 의원면직을 신청한 경우에는 의원면직을 제한하여야 한다. ④, ⑤ (신설)	<u>기존 제12조 삭제</u> <u>(우본 훈령 제899호 준용)</u> <u>제11조(사건의 조사 등 결과 통지) 성희롱·성폭력(2차 피해 포함) 사건에 대한 우정사 업본부 성희롱·성폭력 고충심의위원회의 심의가 완료되면 사안에 따라 그 결과를 당사자에게 별지 제3호의 서식에 따라 서면으로 사건 조사결과 및 위원회의 심의결과 등을 통지하여야 한다.</u> <u>제12조(가해자에 대한 제재 조치) ① ~ 성희롱·성폭력(2차 피해 포함)에 대해서는 ~</u> <u>② 원장은 제1항에 따른 행위자에 대한 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해자의 의견을 들어야 한다.</u> <u>③ 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권, 교육훈련 기회의 제한 등 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.</u> <u>④ 위원회에서 재발방지 교육대상자로 결정된 성희롱·성폭력 사건 행위자는 특별한 사유가 없는 한 교육 통보를 받은 날로부터 30일 내에 교육을 이수하여야 한다.</u>
--	---	---	---

제15조(재발방지조치 등) ① ~ 재발방지대책을 수립·시행한다. ② 필요한 경우 부서전환, 행위자에 대한 재발방지 교육 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 이 경우 당해 조치는 피해자 및 조사 등에서 협력하는 자에게도 불이익을 주어서는 아니 된다. ③ 지침 제14조 제1항 및 제2항, 제15조 제1항 및 제2항 규정에 의한 성희롱·성폭력 사안의 처리 후 그 결과를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다. ④ (신설)	⑤ 원장은 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다. 제13조(재발방지조치 등) ① ~ 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해방지 방안 포함)을 수립·시행한다. ② 원장은 제1항에 다른 재발방지 대책을 사건이 발생한 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 상급기관과 여성가족부에 제출하여야 한다. ③ 원장은 피해자와 행위자가 동일 부서에 근무하지 않도록 보직을 관리하고, 2차 피해 발생 여부 등을 모니터링 하여야 한다. 또한, 2차 피해가 발생한 경우 전체 직원을 대상으로 교육을 실시하여야 한다. ④ 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그밖에 기관내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.
--	---